

0000421-19.2021.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... que seu filho, Leandro estava praticando o tráfico, pois não residia no mesmo local que ele. Alega que na época dos fatos estava residindo na cidade de Araraquara e não estava praticando o tráfico de drogas.

Sua negativa, contudo, restou isolada nos autos.

O Policial Militar Carlos Eduardo Pereira declarou que na data dos fatos estava na companhia de seu colega de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000421-19.2021.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000421-19.2021.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Leandro Aparecido da Silva e Antônio Francisco da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em local, data e horário incertos, mas pelo menos desde janeiro de 2019, na Rua dos Pierri, nº 312, Jardim Primavera, no município de Boa Esperança do Sul, nesta Comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta, ainda, que no dia 09 de abril de 2019, por volta das 13h40min, na Rua dos Pierri, nº 312, Jardim Primavera, no município de Boa Esperança do Sul, nesta Comarca, previamente associados e em comunhão de esforços, venderam 02 invólucros plásticos de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,33 gramas, além de terem em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 32 invólucros plásticos de cocaína, na forma de crack, com peso de 5,45 gramas, além de petrechos para embalagem da droga, tais como rolo de papel alumínio e papel filme. O corréu Leandro Aparecido da Silva foi notificado (fl. 183). Foi decretada a prisão preventiva do corréu Antônio Francisco da Silva (fls.

168/170).

O corréu Antônio Francisco da Silva foi notificado por edital e suspensos o processo e o prazo prescricional em relação a ele, antecipando-se a prova. Durante a instrução foram ouvidas cinco testemunhas. Em relação ao réu Leandro, o processo foi julgado, desmembrando-se os autos em relação a Antonio.

O réu foi localizado e o mandado de prisão foi cumprido, realizando-se audiência de custódia (fls. 397/398). O réu foi citado pessoalmente e o advogado nomeado apresentou defesa prévia (fls. 407/409). A prova já tinha sido realizada, vez que antecipada e foi designada audiência para interrogatório do réu, já que não foram arroladas testemunhas. Na instrução, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de alegações finais.

O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por entender comprovadas autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia (fls. 468/472). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando, em resumo, a inexistência de provas seguras acerca da prática do tráfico e associação entre o réu e seu filho. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Requereu, ainda, o direito de recorrer em liberdade (fls. 432/439).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal deduzida é procedente.

A materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 14/18, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 24/25, documentos de fls. 42/46, laudo de constatação de fls. 47/49, laudo de exame toxicológico de fls. 146/148, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O réu, ouvido em Juízo, negou os fatos. Disse que desconhecia o fato de que seu filho, Leandro estava praticando o tráfico, pois não residia no mesmo local que ele. Alega que na época dos fatos estava residindo na cidade de Araraquara e não estava praticando o tráfico de drogas.

Sua negativa, contudo, restou isolada nos autos.

O Policial Militar Carlos Eduardo Pereira declarou que na data dos fatos estava na companhia de seu colega de farda, Willian César Moura, nas proximidades da casa do réu, que é local conhecido como ponto de venda de drogas. Viram a pessoa de Fagner deixando o local e Leandro entrou correndo na residência. Abordaram Fagner e em poder dele foram localizadas duas pedras de crack. Leandro foi perseguido até o banheiro da residência dele e viram quando ele jogou droga no interior do vaso sanitário e acionou a descarga. Nesse momento, correram até a caixa de inspeção e conseguiram localizar 32 porções de crack, embaladas de forma idêntica às que foram localizadas em poder de Fagner. Na residência também foram localizados petrechos para preparo e embalagem de droga e cerca de R\$ 500,00 em dinheiro. Disse que na data dos fatos o corréu Antonio não estava no local e residia no local até aquela data. Depois dos fatos aqui tratados, ele não foi mais visto na residência.

A testemunha Fagner Gonçalves de Oliveira, ouvido na Delegacia de Polícia, disse que adquiriu droga do réu Leandro e que também já tinha comprado de Antônio. Em Juízo, alterou sua versão e negou que adquiriu droga do réu.

A informante Lucilene Lima Rodrigues, companheira de Leandro, disse que fazia dois meses que morava no local e que na data dos fatos viu quando ele vendeu drogas para um usuário e logo em seguida os policiais entraram na residência. Disse que o corréu Antônio não estava na residência na data dos fatos, mas ele também vendia drogas no local.

O Investigador de Polícia, Thiago do Nascimento, disse que já estava investigando Antonio e Leandro, em razão de denúncias sobre o tráfico de drogas. Na data dos fatos, foi acionado pelos policiais militares, que informaram que o réu Leandro

tinha jogado droga no vaso sanitário e acionado a descarga. Foi para o local com marreta, quebraram a caixa de inspeção e tiveram êxito em localizar 32 pedras de crack. No local também foram localizados petrechos para preparo e embalo de entorpecentes. Disse que Antonio, até a data dos fatos, residia no local.

O Policial Militar Willian César de Moura, também informou que estava na companhia do policial Carlos Eduardo, fazendo patrulhamento de rotina. Declarou que já havia denúncias de que o réu Leandro e o pai dele, Antonio, praticavam o tráfico de drogas. Viu uma pessoa de nome Fagner saindo da residência dos réus. Leandro notou a aproximação da viatura e correu para o interior da residência. Ele foi perseguido e viram quando ele entrou no banheiro e jogou drogas no vaso sanitário, acionando a descarga. Informou, ainda, que quebraram a caixa de inspeção e conseguiram localizar 32 pedras de crack. Na data dos fatos não viu Antonio no local, mas tinha conhecimento de que ele residia no local e praticava o tráfico no local. Após, os fatos, Antonio não foi mais visto na residência. O Investigador de Polícia, Thiago do Nascimento, disse que já investiga o réu e o genitor dele em razão de denúncias sobre o tráfico de drogas. Na data dos fatos, foi acionado pelos policiais militares, que informaram que o réu Leandro tinha jogado droga no vaso sanitário e acionado a descarga. Foi para o local com marreta, quebraram a caixa de inspeção e tiveram êxito em localizar 32 pedras de crack.

Assim, após a colheita da prova, restou perfeitamente demonstrado nos autos que já havia denúncias de que o réu praticava o tráfico de drogas em companhia de seu filho.

Além dos depoimentos dos policiais militares, a informante Lucilene, companheira do réu Leandro, disse que morava no local há dois meses e sempre via os réus vendendo drogas.

Consoante entendimento consagrado nos Tribunais Superiores, o depoimento judicial de policiais que participaram das investigações e da prisão do réu em flagrante, quando prestados sob compromisso legal, gozam de presunção iuris tantum. Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

O crime de tráfico consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de mercancia. O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente. É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria do réu, já que Leandro, seu filho, foi surpreendido quando tentava se desfazer de pedras de

crack, tendo os policiais, após quebrar a caixa de inspeção, localizado 32 pedras de crack.

Da mesma forma, restou comprovada a prática do crime de associação, vez que os policiais foram firmes e harmônicos em indicar que há tempos havia denúncias e estavam investigando a prática de tráfico por parte dos réus, o que vai de encontro com a declaração da informante, companheira do corréu Leandro, de que há dois meses via os réus vendendo drogas no local.

Assim, da análise cuidadosa dos autos, foi possível concluir que os acusados estavam organizados de forma estruturada, hierarquizada e com estabilidade, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, a companheira do corréu Leandro, como já dito, confirmou em Juízo que morava na residência dele há dois meses e durante todo esse tempo via o companheiro e o sogro venderem drogas. Além disso, os documentos de fls. 42/ 46 comprova que desde janeiro de 2019 já havia denúncias e investigação sobre a prática de tráfico por parte dos réus. Desta forma, devidamente demonstrada, também, a prática do crime de associação.

Certa a condenação, passo a dosimetria das penas.

I - artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006: Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal. Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, foram apreendidas 32 pedras de crack, substância entorpecente, esta, de maior nocividade quando comparada com a maconha, por exemplo. A natureza das drogas é completamente diferente e, por isso, sua disseminação entre a população traz diferentes consequências. É inconteste, que a traficância de crack, com maior potencial lesivo, deva ser mais severamente reprimida do que a comercialização da maconha, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes. O uso de crack está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Desta forma, à vista da argumentação acima e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas. A causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não pode ser aplicada, posto que, conforme se verifica da certidão e folha de antecedentes de fls. 58/73, o réu já foi processado por crime idêntico e continua reiterando no mesmo crime, o que demonstra que não se trata de traficante eventual e se dedica à prática de crimes.

II - artigo 35, da Lei 11.343/2006: nos termos do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no patamar mínimo - 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante do concurso material entre as infrações, somo as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, resultando em 09 anos de reclusão e pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa. Quanto à pena de multa, fixo-a no mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da condição econômica do réu.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressalte-se inicialmente tratar-se

de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, que consiste em conduta extremamente perniciosa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial.

Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado e do tipo de droga, dotada de alto poder viciante e que, portanto, revela elevado dano social, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Nos termos do disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, verifico que o réu não faz jus à progressão, vez que não cumpriu tempo suficiente para progressão de regime.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu, Antonio Francisco da Silva, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade, de 9 (nove) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Não havendo controvérsia acerca da natureza da substância apreendida e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do valor apreendido, visto que não há prova da origem lícita.

Mantenho a prisão preventiva e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu todo processo preso, mantendo-se inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Recomende-se-o ao estabelecimento carcerário em que se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo das penas de multa; providencie-se o necessário em relação à destruição das drogas e ao perdimento do valor apreendido.

Em caso de recurso, expeça-se guia provisória.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirão Bonito, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA